

【제 목】 : 의약품 공급내역 미보고 업체 관리 미흡 (시정, 권고)

【내 용】

- 의약품관리종합정보센터(이하 “의약품정보센터”라 한다)는 「약사법」 및 동법 시행령에 의거하여 의약품의 생산·수입·공급 및 사용내역 등 의약품유통정보의 수집·조사·가공·이용 및 제공에 관한 업무를 보건복지부장관으로부터 위임받아 수행하고 있으며,
- 동법에서 정하고 있는 바에 따라 의약품 품목허가를 받은자·수입자(이하 “제조수입자”라 한다) 및 의약품 도매상(이하 “도매업체”라 한다)은 의료기관, 약국 및 의약품 도매상에 의약품을 공급하는 경우 그 공급내역을 의약품정보센터에 제출하여야 한다.

☞ 참고자료: 【약사법】

제47조의3(의약품관리종합정보센터의 지정·운영 등) ① 보건복지부장관은 의약품의 생산·수입·공급 및 사용내역 등 의약품유통정보의 수집·조사·가공·이용 및 제공을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 전문기관 또는 단체를 의약품 유통정보관리기관(이하 "의약품관리종합정보센터"라 한다)으로 지정하여 그 업무를 수행하게 할 수 있다.
② 의약품 품목허가를 받은 자·수입자 및 의약품 도매상은 의료기관, 약국 및 의약품 도매상에 의약품을 공급한 경우에는 의약품관리 종합정보센터에 그 공급 내역을 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 제출하여야 한다. 다만, 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 공급 내역의 확인이 가능한 방법으로 의약품을 공급한 때에는 이를 생략할 수 있다.
③ ~ ⑥ (생략)

☞ 참고자료: 【약사법 시행령】

제32조의2(의약품관리종합정보센터의 지정) 보건복지부장관은 법 제47조의3제1항에 따라 「국민건강보험법」 제62조에 따른 건강보험심사평가원을 의약품 유통정보관리기관(이하 "의약품관리종합정보센터"라 한다)으로 지정한다.
제32조의3(의약품관리종합정보센터의 운영 등) ① 의약품관리종합정보센터는 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1. 의약품유통정보의 수집·조사·가공·이용 및 제공
2. 의약품 유통정보화를 위한 기본계획의 수립 및 시행
3. 의약품유통정보 데이터베이스의 구축 및 운영
4. 의약품 표준코드[의약품을 식별하기 위하여 각 의약품에 부여된 고유번호로서 국가 식별코드, 의약품 품목허가를 받은 자 또는 법 제42조제1항 전단에 따라 수입업 신고를 한 자(이하 "수입자"라 한다)의 식별코드, 품목코드 및 검증번호를 포함하는 13자리 숫자를 말한다]의 공고 등 보건복지부장관이 정하는 의약품 바코드 또는 전자태그(RFID tag)의 관리
5. 의약품유통정보의 표준화에 관한 연구·교육 및 홍보
6. 법 제47조의3제2항에 따른 의약품 공급 내역 등의 제출에 필요한 프로그램의 개발·보급 등 의약품 유통정보화의 지원
7. 그 밖에 의약품유통정보와 관련하여 보건복지부장관이 필요하다고 인정하는 사항

- 의약품 공급내역의 보고대상은 완제의약품이며, 원칙적으로 제품의 출하 시 보고토록 정하고 있으나 일반의약품 또는 일련번호를 부착하지 않는 전문의약품(방사성의약품·수액류·인공관류용제 등)의 경우에는 제품을 출하한 달의 다음 달 말까지 보고할 수 있고,

☞ **참고자료: 【약사법 시행규칙】**

제45조(의약품의 공급내역 보고 등) 의약품공급자는 법 제47조의3제2항에 따라 의료기관, 약국, 의약품 도매상 및 안전상비의약품 판매자에 **완제(完製)의약품**(마약, 한외마약 및 향정신성의약품 포함하되, 의료용고압가스는 제외한다)을 공급하는 경우에는 **별지 제24호의2서식의 의약품 공급내역 현황을** 전산매체(디스켓 또는 CD 등을 말한다)에 수록하거나 정보통신망을 이용하여 의약품관리종합정보센터의 장에게 제품을 출하할 때 보고하여야 한다. 다만, 다음의 경우에는 각 호의 구분에 따른 서식의 의약품 공급내역 현황을 매월 다음 달 말일까지 보고할 수 있다.

- 「약사법」 시행령 제39조 및 동법 시행규칙 제50조에 따라 의약품 공급 내역을 제출하지 않는 경우는 과태료 부과 및 행정처분 대상이며, 공급내역을 제출하였으나 지연보고하거나 일부 누락하는 등 관련 법령에서 정한 바를 준수하지 않은 경우는 행정처분 대상에 해당한다.

☞ **참고자료: 【과태료 부과 및 행정처분 관련 규정】**

◇ 과태료의 부과기준 「약사법」 시행령 제39조 [별표 3] 2.개별기준 리목

위반행위	근거 법조문	과태료 금액
법 제47조의3제2항(법 제44조의5제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 의약품 공급 내역을 제출하지 않은 경우	법 제98조 제1항 제7호의 2	100만원

◇ 업무정지 행정처분 기준 「약사법」 시행규칙 제50조 [별표 3] 제41호

위반행위	근거 법조문	행정처분			
		1차	2차	3차	4차
의약품 도매상이 제45조에 따른 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우	법 제76조	업무정지 15일	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월

- 의약품정보센터에서는 월별 공급내역 보고대상 업체의 보고여부를 확인하고 미보고 업체를 추출한 후, 해당 미보고 공급업체에 보고 독려 및 행정처분 기준을 안내하고 있으며,

- 월별 미보고 업체를 대상으로, 매분기별 행정처분 의뢰 대상 선정 과정에서 휴·폐업기관 또는 무실적 보고 기관은 제외하고 미보고·지연보고를 구분하여 업종별(제조수입사/도매업체) 식약처·지자체에 해당 업체에 대한 행정처분을 의뢰하고 있다.

○ 이에, 감사 대상기간 동안 기한 내 미보고 업체에 대한 행정처분 의뢰현황을 확인한 결과,

- **【표 2】 ‘행정처분 의뢰 제외 내역’**의 연번 1, 2의 경우 제외 사유에 해당되지 않음에도 행정처분을 의뢰하지 않았음이 확인되었다.

【표 2】 행정처분 의뢰 제외 내역

연번	업태	공급년월	사업자번호	업체명	미의뢰 사유 (소명내용)
1	도매	2019-10	****-**-*****	(주)○○○	미의뢰 사유 찾지못함
2	제조	2019-12	****-**-*****	◆◆제약(주)	
3	도매	2019-01	****-**-*****	(주)△△	국세청 폐업이며 도매업허가를 보건소에 반납하지 않은 상황 (보건소에 업체 폐업 사실 안내)
4	도매	2019-04	****-**-*****	♣♣약품(주)	
5	도매	2019-06	****-**-*****	(주)♠♠	
6	도매	2019-07	****-**-*****	●●●	
7	도매	2019-07,08	****-**-*****	■	
8	도매	2019-07,08	****-**-*****	(주)▼▼	
9	수입	2019-08,09	****-**-*****	(주)◇◇◇팜	

○ 한편, 그 외 7개 업체(연번 3~7번)의 경우 행정처분 의뢰 시점에 국세청 폐업 신고가 되어 있어 행정처분 의뢰 대상에서 제외되었으나,

- 현재까지 업체에서 도매업 허가를 보건소에 반납하지 않아 우리 원 시스템에서는 업체가 ‘영업중’인 것으로 조회되는 등 업체의 영업 상태(폐업)에 대한 정보를 찾을 수 없는 상태인 바,

- 국세청 신고 현황 등을 우리 원에 연계·적용하거나, 업무 처리 시 획득한 정보를 우리 원 의약품인트라넷(업체관리 화면의 '특이사항' 란 등)에서 공유함으로써 업무의 효율성을 높일 방안을 마련할 필요가 있다.

【그림】 의약품인트라넷 內 업체 정보

The screenshot displays the '프로파일관리' (Profile Management) interface. At the top, there are several input fields for company details: '사업자등록번호' (Business Registration Number), '본사업자등록번호' (Main Business Registration Number), '가입일자' (Join Date), '영업구분' (Business Division), '업체명' (Company Name), '대표자' (Representative), '종류서류' (Type of Documents), and '업태' (Form). Below these fields is a table with columns: '본사업자등록번호', '사업자등록번호', '업체명', '대표자', '지역', '연락처', '가입상태', and '업태'. The '가입상태' column is highlighted with a red box, showing '영업중' (Operating). Below the table is a tabbed interface with '업체현황' (Company Status) selected. The '기본정보' (Basic Information) tab is active, showing a list of fields on the left (e.g., '사업자구분', '사업자등록번호', '본사업자등록번호', '법인등록번호', '회원아이디', '대표자', '대표 전화번호', '주소', '이메일', '대표 팩스번호', '설립구분', '보고구분', '주회급종목', '제업일자', '가입일자', '탈퇴일자') and a form on the right for entering details (e.g., '업체코드', '업체명', '식약청업체명', 'XML전송', '포탈업체명', '업태', '대표 휴대전화번호', '외부이메일', '허가번호', '새출허가번호', '선택', '휴업일자', '영업계시일자'). At the bottom, the '특이사항' (Special Remarks) tab is highlighted with a red box, showing a text area for '내역' (Details).

【조치할 사항】

○ 개발상임이사는

- ① 의약품 공급내역을 기한 내에 보고하지 않아 행정처분 의뢰 대상임에도 누락된 2개 업체에 대한 행정처분을 관할 행정청에 의뢰하시고, 추후 동일한 사안이 발생하지 않도록 관련자에게 주의를 촉구하시기 바라며, (시정)
- ② 업체 신고 현황 등 유관기관 정보의 연계·적용 또는 업무 처리 시 획득한 업체 관련 정보를 우리 원 시스템 내에서 공유하는 등 업무 효율화 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)